

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1673/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 200. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 200, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) שיעור הקצבה המלאה ליחיד יהיה בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987² (להלן – קצבת יחיד מלאה).".

דבר ה ס ב ר

קצבה חודשית מלאה ליחיד, לאדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 100%, עומדת על סך 4063 שקלים חדשים. סכום הקצבה החודשית המלאה מחושב על בסיס קצבת יחיד מלאה בשיעור 25% מהסכום הבסיסי.

הסכום הבסיסי התעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, והחל מ-2023 מתעדכן בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק, אך אינו צמוד לשכר המינימום.

הקצבה הזעומה דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכל שהיא אינה מספיקה כהוא זה לצרכיו. על האדם עם המוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו, ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי, בנוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות החיים, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות מהוצאות של אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי. לפיכך, אין כל הגיון שהקצבה שיקבל אדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מלאה בגין נכותו ואובדן כושר עבודתו תפחת ממה שנחשב לשכר מינימלי במשק.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

מוצע לכן להשוות את גובה קצבת היחיד המלאה שעל בסיסה מחושבת קצבת הנכות לשכר המינימום, כדי לאפשר מחייה בכבוד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/987/20) ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1367/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ו (2 בדצמבר 2015); פ/2633/20), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/1409/24), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1711/24), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/1712/24), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1714/24) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1763/24) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1764/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/336/25), על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1131/25) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/1672/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)